

ulcisci iniquitatem uoluit, sed tamen semel et iterum in belli¹⁰³ certamine ipse prostratus est. Consulto enim¹⁰⁴ Domino, si ad ulciscendum ire debuissent^{105b}, iussu est ut¹⁰⁶ irent^{107c}, qui iuxta diuinae uocis imperium perrexit, et semel et secundo perdidit¹⁰⁸, et tunc demum peccatricem tribum ualde feriens pene funditus extinxit. Quid est¹⁰⁹, quod in ultione^{110d} sceleris inflammatur, et tamen ipse prius prosternitur, nisi quod prius ipsi purgandi sunt, per quos aliorum culpaefiuntur^{111e}, ut ipsi iam mundi per ultionem ueniant, qui¹¹² aliorum uicia corrigere festinant?

C. IV. *Ille de uita alterius iudicet, qui non habet in se ipso quod puniat.*

Item Ambrosius super: „Beati immaculati,“ [sermone XX. ad uers. Miserationes tuae, Domine]¹¹³.

Iudicet ille de alterius errore, qui non habet quod in se ipso condemnet. Iudicet ille, qui non agat^{114a} eadem, que in alio putauerit puniendam, ne, cum de alio iudicat, in se ferat^{115b} sententiam. Iudicet ille, qui ad pronunciandum nullo odio, nulla offensione, nulla leuitate¹¹⁶ ducatur. Et post pauca: §. 1. Bonus iudex nichil ex arbitrio suo facit et domesticae proposito¹¹⁷ uoluntatis, sed iuxta leges et iura pronunciat, scitis^{118c} iuris¹¹⁹ obtemperat, non indulget propriae uoluntati, nichil paratum et¹²⁰ meditatum de^{121d} domo defert¹²², sed sicut audit, ita iudicat, et sicut se habet natura^{123e}, decernit; obsequitur legibus, non aduersatur, examinat causae merita, non mutat. Discite iudices seculi, quem in iudicando tenere debeatis affectum, quam sobrietatem, quam sinceritatem. Et paulo post¹²⁴: §. 2. Qui iudicat, non uoluntati suae obtemperare debet, sed tenere quod legum est. Et post pauca: §. 3. In iudicando cordi magis est^{125f} custodia ueritatis, quam obedientia uoluntatis.

C. V. *Grauius criminibus aliena^{126a} iudicare non ualeat¹²⁷.*

Item Gregorius [praefationis in Iob c. 3. al. 6.]¹²⁸

In grauius peccatis qui positus, dum suis premitur, aliena non diluit. §. 1. Cunctis^{129b} enim liquet^{130c}, quia¹³¹, cum is¹³² displicet, qui ad intercedendum mittitur, irati animus proculdubio¹³³ ad deteriore prouocatur. §. 2. Scriptum¹³⁴ quippe¹³⁵ est: „Victimae inpiorum abominabiles sunt¹³⁶ Deo, uota iustorum placabilia¹³⁷. Neque enim in omnipotentis Dei iudicio quid¹³⁸, sed a quo datur¹³⁹, inspicitur. §. 3. Hinc est enim quod scriptum est¹⁴⁰: „Respexit Deus^{141d} ad Abel et ad munera eius, ad Cain uero^{142e} et ad munera eius non respexit.“ Dicturus quippe, quia Dominus respexit ad munera, premisit sollicite, quia respexit ad Abel. Ex qua re patenter ostenditur, quia non offensus a muneribus, sed munera ab offerente placuerunt. §. 4. „Dona* quippe¹⁴³ iniquorum non probat altissimus, nec respicit in oblationibus^{144f} eorum, nec in multitudine sacrificiorum^{145g}

eorum¹⁴⁶ propitiabitur peccatis. §. 5. Item: Longe¹⁴⁷ est Dominus ab iniis, et orationes iustorum exaudiet.“

C. VI. *Primum nosmetipsos¹⁴⁸, deinde proximos debemus corrigere¹⁴⁹.*

Idem^{150a}.

Postulatus Dominus de peccatrice iudicare non statim dat iudicium, sed prius se inclinans deorsum digito scribebat in terra, ac sic demum quod^{151b} obnix¹⁵² rogatur iudicat¹⁵³, nos uidelicet typice instituens, ut, cum quilibet proximorum errata conspiciamus, non hec antea^{154c} errata^{155d} reprehendendo iudicemus, quam ad conscientiam nostram humiliter reuersi digito eam discretionis solerter exculpamus^{156e}, et quid in ea conditori placeat, quidue displiceat, examinatione^{157f} dirimemus^{158g}, iuxta illud Apostoli¹⁵⁹: „Fratres, etsi^{160h} preoccupatus¹⁶¹ fuerit homo in aliquo delicto etc.“ §. 1. ¹⁶²ⁱ „Qui sine peccato est uestrum:“¹⁶³ id est, primo uos ipsi iustitiam¹⁶⁴ legis inplete, et sic innocentes manibus ad^{165k} lapidandam ream concurrite.

C. VII. *Sacerdos prius^{166a} sua peccata¹⁶⁷, deinde aliena detergat¹⁶⁸.*

Item Augustinus ad quemdam Comitem^{169*}.

Sacerdos ut sapiens medicus et perfectus primum sua peccata diluere^{170b} sciatur, et postea¹⁷¹ aliena^{172c} detergere¹⁷³ et sanare¹⁷⁴, et non¹⁷⁵ publicare.

Gratian. Item, in euangelio¹⁷⁶ sal infatuatum ad nichilum utile esse dicitur, nisi ut proiciatur foras et ab hominibus¹⁷⁷ conculcetur. Ex quibus omnibus datur intelligi, quod criminosus alterius criminis iudex esse non potest, et se ipsum condemnatum¹⁷⁸ in alterius crimen sententiam profert. §. 1. Sed obicitur: Saul¹⁷⁹ cum a Domino esset reprobatus, populum Dei iudicabat, et eius iudicium uniuersus populus expetebat¹⁸⁰. Item, David, cum esset adulter et homicida interrogatus a propheta, sententiam in diuitem dedit, qui ouem pauperis¹⁸¹ rapuit, dicens¹⁸²: „Iudicium mortis est uiro huic.“ Item, Salomon¹⁸³, cum amore muliercularum deos gentium coleret, tamen uniuersa plebs Israelitica ad eius iudicium confuebat. Sic¹⁸⁴ et Achab, quamuis coleret Baal, tamen decem tribus iudicabat. Multi etiam alii tam in ueteri testamento quam in nouo¹⁸⁵ inueniuntur, quorum uita cum esset blasphemabilis, tamen eorum¹⁸⁶ sententia, quia¹⁸⁷ ex officio suo seruata iudicarij ordinis integritate processit, inuenitur seruata. Unde et¹⁸⁸ Dominus ait in euangelio¹⁸⁹. „Super cathedram Moysi^{190d} sederunt scribae et Pharisei¹⁹¹ etc.“ Hinc liquido constat, quod mali pastores, dum sententia iusti examinis aliorum crimina feriunt, sibi ipsis nocent, dum sine exemplo suae emendationis aliorum uicia corrigere curant; subditis uero prorsus, si, eorum increpatione correcti uel sententia coerciti, uitam suam in melius commutare didicerint. Ac per hoc, dum ab ecclesia tollerati¹⁹² fuerint, eorum iudicium subterfugere non licet¹⁹³.

EDITIO ROMANA.

Causa III. Quest. VII. c. 3. b) debuisset c) iret d) ultionem e) feriantur — c. 4. a) agit b) ferat ipse c) statutis d) de: deest e) negotii natura f) sit — c. 5. a) aliena: deest b) cuncti c) liquido nouimus d) Dominus e) autem f) oblationes g) sacrificium — c. 6. a) Item Beda in c. 8. Ioannis de iudicio adulterae. b) quam c) ante d) errata: deest e) exculpamus f) sedula exam. g) dirimamus h) si i) Et infra: §. 1. k) et mundo corde ad — c. 7. a) primum b) curare c) aliena vulnera d) Moysis

NOTATIOENS CORRECTORUM.

C. V. * Dona: Haec non leguntur ibi apud B. Gregorium, sunt tamen Eccles. c. 34. et repetuntur infra 14. quaest. 5. cap. Scriptum.

C. VII. * In uetusta impressione epistolarum B. Augustini exstat epi-

stola longissima ad Iulianum comitem, in recentioribus autem omnium operum editionibus habetur quarto tomo sub titulo De salutaribus documentis, in cuius libelli cap. 52. hoc est caput.

Causa III. Quest. VII. can. 3. 103) belli: deest: AB 104) autem: orig. 105) Codd. coll. o. pr. G. — orig. — uoluisse consultum est ut: G 106) ut ir.: deest: orig. 107) Codd. coll. o. 108) cecidit: orig. 109) add.: hoc: Edd. coll. o. pr. Bas. 110) Codd. et Edd. coll. o. 111) Codd. coll. o. orig. 112) qui et: EGH Ed. Bas. || can. 4. 113) Comment. in Psalm. 118. vers 156. no. 31. Ed. Migne — Ans. III, 34. 114) CDF Ed. Ans. 115) Codd. coll. o.; ferat ipso: Ans. 116) uoluitate: orig. 117) proprietate: ABCDF; propriae: Ed. Bas. 118) Codd. coll. o. pr. B; — orig. Ans.; si quis iuri obtemp.: B; si quis scitis: Ed. Bas. 119) iure: A; quia si quis iuri: C 120) vel: AB; vel etiam: F 121) Codd. et Edd. coll. o. 122) deferat: AH 123) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 124) ibid. no. 39. 125) Codd. et Edd. coll. o. Ans. || can. 5. 126) Codd. coll. o. 127) debet: AB 128) praef. in moral. c. 3. Ed. Maur. — Coll. tr. P. 1, 55, 41—43. 129) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. (enim: deest); — ex Past. p. 1. c. 10. cf. Dist. XLIX, pr. 130) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. 131) quia: deest: Coll. tr. P. 132) is qui displice: ad: orig. 133) proc.: deest: ib. 134) ex ep. ad Reccard. ep. 122. (Ed. Maur.) ib. IX. scr. ao. 599. — Jaffé no. 1279. — cf. C. XIV. qu. 5. c. 11. 135) quippe: deest: Coll. tr. P. 136) sunt: deest: CF Coll. tr. P. 137) Pro. c. 15. v. 8. 138) add.: datur: orig. 139) detur: Coll. tr. P. 140) Gen. c. 4. v. 4. 5. 141) Codd. coll. o. Coll. tr. P. 142) ABCD; deest: E 143) Eccl. c. 34. v. 23. 144) Codd. et Edd. coll. o. pr. Bas. — Coll. tr. P. 145) Codd. coll. o. Coll. tr. P. 146) suorum: AB 147) Pro. c. 15. v. 8. || can. 6. 148) nosipsos: AB; 149) Non ante iudicemus quam propriam conscientiam diligenter discutiamus: C 150) Codd. coll. o. — imo Beda in c. 8. Ioann. 151) ABCDF Edd. coll. o.; cum: orig. 152) obnoxie: GH 153) iudic.: deest: EGH 154) Codd. coll. o. 155) ABF Ed. Bas. 156) ABDEF G Edd. coll. o. pr. Arg. (exculpamus: — Lugd. II. III. 157) Codd. et Edd. coll. o. 158) Codd. coll. o. pr. CH; in manib. ad: AB 159) Gal. c. 6. v. 1. 160) Codd. coll. o. orig. 161) occupatus: AB 162) Codd. coll. o. 163) Ioan. c. 8. v. 7. 164) add.: et: AB 165) Codd. et Edd. coll. o. || can. 7. 166) DEGH; deest: ABF 167) add.: defeat: EGH 168) detegat: ib. — sua scire debet peccata diluere, qui aliena uult sanare: C 169) Ex libro de salutaribus documentis, coll. o. Edd. coll. o. pr. Arg. Ven. I. Nor. (delere); — Corr. 171) postmodum: AB 172) Codd. coll. o.; aliena peccata: Ans. 173) detegere: EGH Ans. 174) iurare(?): Ans. 175) non: deest: EH 176) Matth. c. 5. v. 14. 177) omnibus: ABF 178) cum: AB 179) add.: enim: EGH; — I. Reg. c. 15. 180) expectabat: CH 181) pauperi: EGH 182) II. Reg. c. 12. 183) III. Reg. c. 11. 184) sed: AB; III. Reg. c. 16. 185) add.: iudices: AB; add.: testamento: C 186) tam. eor.: deest: AB 187) quae: ib. 188) et: deest: EGH 189) Matth. c. 23. v. 2. 190) Codd. coll. o. 191) add.: dicentes: AB 192) tolerandi: EG 193) liceat: AE